

EXPEDIENTE : 2541-2026/CC1
DENUNCIANTE : JOSE WILFREDO SANTOS ANDRADE (SEÑOR SANTOS)
DENUNCIADOS : RÍMAC SEGUROS Y REASEGUROS S.A. (RÍMAC)
BANCO BBVA PERÚ S.A. (BANCO)
MATERIAS : ADMISIÓN A TRÁMITE
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN
RESOLUCIÓN : 2

Lima, 21 de agosto de 2026

I. HECHOS

1. Mediante la denuncia del 13 de julio de 2026, complementado mediante escrito del 15 de julio de 2026 y subsanado mediante escrito del 14 de agosto de 2026, el señor Santos denunció a Rímac y el Banco por presuntas infracciones a la Ley N°29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, Código)¹, señalando lo siguiente:
 - (i) El 24 de octubre de 2025, adquirió el Seguro Vehicular– Póliza 2101-1156229 emitido por Rímac y comercializado por el Banco (en adelante, Seguro Vehicular) para asegurar el vehículo con Placa de Rodaje BYC-55 (en adelante, vehículo asegurador).
 - (ii) El 10 de enero de 2026, el vehículo asegurado sufrió un accidente de tránsito luego del reventón del neumático delantero izquierdo cuando la vía se encontraba mojada, lo que ocasionó su despiste hacia una zona de tierra.
 - (iii) El 15 de enero de 2026, Rímac admitió el siniestro ocurrido el 10 de enero de 2026, sin emitir posteriormente una determinación definitiva respecto de su atención integral.
 - (iv) El 23 de febrero de 2026, ingresó el vehículo al taller correspondiente como parte de la atención del siniestro gestionada por Rímac.
 - (v) El 10 de marzo de 2026, Rímac le comunicó que únicamente cubriría la suspensión delantera izquierda, el aro y la llanta delantera izquierda y los daños de carrocería del lado delantero izquierdo, excluyendo los demás daños por humedad, presencia de arena, sin entregarle el sustento técnico completo de dicha determinación.
 - (vi) El 19 de marzo de 2026, solicitó a Rímac los informes correspondientes y la designación de un ajustador, sin recibir de manera completa la información técnica solicitada; asimismo, dejó constancia de que reportaría el caso al Banco.
 - (vii) El 26 de marzo de 2026, Rímac confirmó que el siniestro del 10 de enero de 2026 se encontraba admitido desde el 15 de enero de 2026 e indicó que había solicitado una nueva revisión técnica, sin comunicar una determinación definitiva sobre la cobertura reclamada.

¹ Publicado el 2 de setiembre del 2010 en el Diario Oficial El Peruano, vigente desde el 2 de octubre del 2010 y modificado por Decreto Legislativo 1308.

- (viii) El 30 de marzo de 2026, reiteró su reclamo por la falta de respuesta sobre el siniestro y por la permanencia del vehículo en el taller correspondiente, y rechazó que se le trasladaran costos de garaje o permanencia.
 - (ix) El 31 de marzo de 2026, Rímac reiteró la cobertura únicamente de determinados daños y atribuyó los restantes a exposición directa al agua, afectación de componentes eléctricos e indicios de sumersión, sin entregarle los informes técnicos completos que sustentaban dicha determinación.
 - (x) El 6 de abril de 2026, reiteró su solicitud para que Rímac sustentara técnicamente la exposición al agua o sumersión, entregara los informes correspondientes y dispusiera la intervención de un ajustador, sin que dichas solicitudes fueran atendidas.
 - (xi) El 27 de abril de 2026, remitió una carta notarial a Rímac solicitando la cobertura integral del siniestro, el pago de la indemnización correspondiente y una determinación definitiva sobre la cobertura.
 - (xii) El 6 de mayo de 2026, Rímac recibió la carta notarial del 27 de abril de 2026, sin remitir respuesta.
 - (xiii) El 18 de mayo de 2026, remitió una carta notarial al Banco solicitando que efectuara coordinaciones respecto de la atención del siniestro ante la falta de una determinación definitiva por parte de Rímac. El 1 de junio de 2026, la carta notarial del 18 de mayo de 2026 fue recepcionada por Rímac, sin que posteriormente recibiera respuesta.
 - (xiv) Por otra parte, comunicó a Rímac y al Banco que el caso continuaba pendiente, que existía una discrepancia respecto del diagnóstico técnico y que permanecía privado del uso del vehículo desde el 10 de enero de 2026. Por otra parte, el Banco no había canalizado una solución respecto del Seguro Vehicular comercializado.
2. El señor Santos solicitó, en calidad de medida correctiva, que: (i) Rímac cumpla con otorgar la cobertura del Seguro Vehicular, disponiendo, según corresponda a la evaluación técnica objetiva del vehículo, la reparación integral de la unidad, la declaración de pérdida total o el pago de la indemnización que resulte aplicable conforme a la póliza contratada; (ii) Rímac cumpla con entregar el expediente completo del siniestro, incluyendo, como mínimo, los informes técnicos emitidos por los talleres intervinientes, las fotografías, evaluaciones internas, comunicaciones, conclusiones técnicas, liquidaciones, sustento del rechazo parcial de cobertura y cualquier documento utilizado para limitar o negar la atención integral del siniestro; (iii) Rímac cumpla con asumir los costos de una evaluación técnica independiente y/o la intervención de un ajustador o perito especializado, a efectos de determinar objetivamente la causa, alcance y gravedad de los daños del vehículo; (iv) Rímac cumpla con asumir cualquier costo de estadía, garaje, depósito, guardiana, almacenamiento, permanencia o concepto similar que se hubiera generado o pudiera generarse por la permanencia del vehículo en el taller correspondiente; (v). las denunciadas cumplan con abstenerse de trasladar al consumidor cargas, costos o consecuencias derivadas de la falta de solución definitiva del siniestro, mientras subsista la controversia técnica sobre la cobertura del siniestro; (vi) los proveedores denunciados cumplan con realizar el reembolso de los gastos directos en los que. Asimismo, requirió el reembolso de costos y costas del presente procedimiento.

II. DE LA ADMISIÓN A TRÁMITE DE LA DENUNCIA

3. La Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N°1 (en adelante, la Secretaría Técnica), en ejercicio de sus facultades², considera que el hecho denunciado, consistente en que Rímac Seguros y Reaseguros S.A. no habría otorgado al denunciante la cobertura de la Póliza N° 2101-1156229 del Seguro Vehicular por la totalidad de los daños derivados del siniestro del 10 de enero de 2026; involucraría una presunta afectación a sus expectativas, quien no habría encontrado una correspondencia entre lo que esperaba recibir de parte del proveedor y lo que realmente recibió. Por consiguiente, corresponde calificar el hecho materia de denuncia como una presunta infracción al deber de idoneidad, tipificado en los artículos 18 y 19 del Código³.
4. Así también, la Secretaría Técnica, en ejercicio de sus facultades, considera que el hecho denunciado, consistente en que Rímac Seguros y Reaseguros S.A., no habría asignado un ajustador para evaluar las causas del siniestro del 10 de enero de 2026, pese a las solicitudes del denunciante del 19 de marzo y 6 de abril de 2026; involucraría una presunta afectación a sus expectativas, quien no habría encontrado una correspondencia entre lo que esperaba recibir de parte del proveedor y lo que realmente recibió. Por consiguiente, corresponde calificar el hecho materia de denuncia como una presunta infracción al deber de idoneidad, tipificado en los artículos 18 y 19 del Código.
5. Además, la Secretaría Técnica, en ejercicio de sus facultades, considera que el hecho denunciado, consistente en que en tanto Rímac Seguros y Reaseguros S.A. no habría entregado los informes técnicos solicitados el 19 de marzo y 6 de abril de 2026 respecto de la cobertura de la Póliza N° 2101-1156229 del Seguro Vehicular por la totalidad de los daños derivados del siniestro del 10 de enero de 2026. Por consiguiente, corresponde calificar el hecho materia de denuncia como una

² **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicado el 2 de setiembre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo N° 1308**

Artículo 105.- Autoridad competente.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es la autoridad con competencia primaria y de alcance nacional para conocer las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en el presente Código, así como para imponer las sanciones y medidas correctivas establecidas en el presente capítulo, conforme al Decreto Legislativo N° 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi. Dicha competencia solo puede ser negada cuando ella haya sido asignada o se asigne a favor de otro organismo por norma expresa con rango de ley.
(...).

LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI, APROBADA POR DECRETO LEGISLATIVO N° 1033

Artículo 27.- De la Comisión de Protección al Consumidor.-

Corresponde a la Comisión de Protección al Consumidor velar por el cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor y de las leyes que, en general, protegen a los consumidores de la falta de idoneidad de los bienes y servicios en función de la información brindada, de las omisiones de información y de la discriminación en el consumo, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores.

³ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicado el 2 de setiembre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo N° 1308**

Artículo 18.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado. Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

Artículo 19.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

presunta infracción al deber de información, tipificado en el artículo 1, numeral 1, literal b) y al artículo 2 del Código⁴.

6. Asimismo, la Secretaría Técnica, en ejercicio de sus facultades, considera que el hecho denunciado, consistente en que el Banco BBVA Perú S.A. no habría brindado al denunciante asesoría respecto del trámite de la solicitud de otorgamiento de cobertura de la Póliza N° 2101-1156229 del Seguro Vehicular, pese a la comunicación remitida a la referida entidad bancaria el 18 de mayo de 2026. Por consiguiente, corresponde calificar el hecho materia de denuncia como una presunta infracción al deber de información, tipificado en el artículo 1, numeral 1, literal b) y al artículo 2 del Código.
7. En tanto la denuncia reúne los requisitos establecidos por la norma citada, corresponde admitirla a trámite⁵.

III. REQUERIMIENTO DE INFORMACION

8. A efectos de tener mayores elementos que sirvan para la resolución definitiva del presente caso, la Secretaría Técnica, en ejercicio de las facultades que la ley le confiere, conviene requerir a los proveedores denunciados que, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumplan con lo siguiente:

A Rímac: (i) presentar una copia debidamente suscrita de la Póliza N° 2101-1156229 del Seguro Vehicular materia de denuncia; (ii) presentar los medios probatorios que acrediten que atendió adecuadamente la solicitud de otorgamiento de cobertura presentada por el denunciante; y, (iii) presentar todas las comunicaciones cursadas con la parte denunciante en virtud de los hechos materia de denuncia.

⁴ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicado el 2 de setiembre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo N 1308**

Artículo 1.- Derechos de los consumidores

1.1 (...)

b. Derecho a acceder a información oportuna, suficiente, veraz y fácilmente accesible, relevante para tomar una decisión o realizar una elección de consumo que se ajuste a sus intereses, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de los productos o servicios.
(...).

Artículo 2.- Información relevante

2.1 El proveedor tiene la obligación de ofrecer al consumidor toda la información relevante para tomar una decisión o realizar una elección adecuada de consumo, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de los productos o servicios.

2.2 La información debe ser veraz, suficiente, de fácil comprensión, apropiada, oportuna y fácilmente accesible, debiendo ser brindada en idioma castellano.

2.3 Sin perjuicio de las exigencias concretas de las normas sectoriales correspondientes, para analizar la información relevante se tiene en consideración a toda aquella sin la cual no se hubiera adoptado la decisión de consumo o se hubiera efectuado en términos substancialmente distintos. Para ello se debe examinar si la información omitida desnaturaliza las condiciones en que se realizó la oferta al consumidor.

2.4 Al evaluarse la información, deben considerarse los problemas de confusión que generarían al consumidor el suministro de información excesiva o sumamente compleja, atendiendo a la naturaleza del producto adquirido o al servicio contratado.

⁵ **LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI, APROBADA POR DECRETO LEGISLATIVO N° 807**

Artículo 24.- El Secretario Técnico se encargará de la tramitación del procedimiento. Para ello, cuenta con las siguientes facultades:

(...)

c) Admitir denuncias a trámite, en aquellos casos en que la Comisión le haya delegado esta facultad.

(...).

Al Banco: (i) presentar una copia debidamente suscrita de la Póliza N° 2101-1156229 del Seguro Vehicular materia de denuncia; y, (ii) presentar todas las comunicaciones cursadas con la parte denunciante en virtud de los hechos materia de denuncia.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA

PRIMERO: admitir a trámite la denuncia del 13 de julio de 2026, complementado mediante escrito del 15 de julio de 2026 y subsanado mediante escrito del 14 de agosto de 2026, interpuesta por el señor José Wilfredo Santos Andrade contra Rímac Seguros y Reaseguros S.A. y el Banco BBVA Perú S.A, por lo siguiente:

- (i) Presunta infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto Rímac Seguros y Reaseguros S.A. no habría otorgado al denunciante la cobertura de la Póliza N° 2101-1156229 del Seguro Vehicular por la totalidad de los daños derivados del siniestro del 10 de enero de 2026.
- (ii) Presunta infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto Rímac Seguros y Reaseguros S.A., no habría asignado un ajustador para evaluar las causas del siniestro del 10 de enero de 2026, pese a las solicitudes del denunciante del 19 de marzo y 6 de abril de 2026.
- (iii) Presunta infracción al artículo 1, numeral 1, literal b) y al artículo 2 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto Rímac Seguros y Reaseguros S.A. no habría entregado los informes técnicos solicitados el 19 de marzo y 6 de abril de 2026 respecto de la cobertura de la Póliza N° 2101-1156229 del Seguro Vehicular por la totalidad de los daños derivados del siniestro del 10 de enero de 2026.
- (iv) Presunta infracción al artículo 1, numeral 1, literal b) y al artículo 2 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto el Banco BBVA Perú S.A. no habría brindado al denunciante asesoría respecto del trámite de la solicitud de otorgamiento de cobertura de la Póliza N° 2101-1156229 del Seguro Vehicular, pese a la comunicación remitida a la referida entidad bancaria el 18 de mayo de 2026.

SEGUNDO: tener por ofrecidos los medios probatorios presentados en el escrito de denuncia del 13 de julio de 2026, complementado mediante escrito del 15 de julio de 2026 y subsanado mediante escrito del 14 de agosto de 2026.

TERCERO: requerir a Rímac Seguros y Reaseguros S.A. y al Banco BBVA Perú S.A. que cumplan con lo siguiente:

- (i) presentar documentos que acrediten su inscripción en los Registros Públicos o una declaración jurada que indique que cuenta con dicha inscripción;
- (ii) presentar copia simple de las facultades de representación de su representante legal en el presente procedimiento o la declaración jurada que indique que cuenta con dichas facultades y que estas se encuentran vigentes;
- (iii) consignar el Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); y,

- (iv) fijar domicilio procesal para el procedimiento, de conformidad con el numeral 1 del artículo 442° del Código Procesal Civil. Para ello podrá señalar domicilio físico o una dirección electrónica a la que pueda remitirse las notificaciones;
- (v) en caso califique como micro empresa o pequeña empresa, presentar los documentos que acrediten su volumen de ventas o ingresos brutos percibidos el año anterior relativo a todas sus actividades económicas y el número de trabajadores con el que cuenta⁶. Ello, a fin de que la Comisión pueda meritar dicha documentación, conforme lo establece el artículo 110° del Código⁷.

CUARTO: correr traslado de la denuncia interpuesta el 13 de julio de 2026, complementado mediante escrito del 15 de julio de 2026 y subsanado mediante escrito del 14 de agosto de 2026, a Rímac Seguros y Reaseguros S.A. y al Banco BBVA Perú S.A., para que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo 807, presenten sus descargos en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contados desde la notificación.

QUINTO: requerir que, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, Rímac Seguros y Reaseguros S.A., cumpla con: (i) presentar una copia debidamente suscrita de la Póliza N° 2101-1156229 del Seguro Vehicular materia de denuncia; (ii) presentar los medios probatorios que acrediten que atendió adecuadamente la solicitud de otorgamiento de cobertura presentada por el denunciante; y, (iii) presentar todas las comunicaciones cursadas con la parte denunciante en virtud de los hechos materia de denuncia.

SEXTO: requerir que, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, el Banco BBVA Perú S.A., cumpla con: (i) presentar una copia debidamente suscrita de la Póliza N° 2101-1156229 del Seguro Vehicular materia de denuncia; y, (ii) presentar todas las comunicaciones cursadas con la parte denunciante en virtud de los hechos materia de denuncia.

SÉTIMO: informar a las partes que el artículo 110° de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor⁸, faculta a la Comisión a calificar las infracciones de la referida norma como leves, graves o

⁶ El número de trabajadores se atenderá siempre que la empresa haya sido constituida antes de la vigencia de la Ley N° 30056, publicada el 2 de julio de 2013, que modificó el artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y de Acceso al Empleo Decente (LEY MYPE). Ello, en la medida que la Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la norma modificatoria precisa que las empresas constituidas antes de la entrada en vigencia de dicha Ley se rigen por los requisitos de acogimiento al régimen de las micro y pequeñas empresas regulados en el Decreto Legislativo 1086.

⁷ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicado el 2 de setiembre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo N° 1308**

Artículo 110.- Sanciones Administrativas

(...)

En el caso de las microempresas, la multa no puede superar el diez por ciento (10%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la resolución de primera instancia, siempre que se haya acreditado dichos ingresos, no se encuentre en una situación de reincidencia y el caso no verse sobre la vida, salud o integridad de los consumidores. Para el caso de las pequeñas empresas, la multa no puede superar el veinte por ciento (20%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, conforme a los requisitos señalados anteriormente.

(...).

⁸ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicado el 2 de setiembre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo N° 1308**

Artículo 110.- Sanciones administrativas

El órgano resolutorio puede sancionar las infracciones administrativas a que se refiere el artículo 108° con amonestación y multas de hasta cuatrocientos cincuenta (450) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), las cuales son calificadas de la siguiente manera:

- a. Infracciones leves, con una amonestación o con una multa de hasta cincuenta (50) UIT.
- b. Infracciones graves, con una multa de hasta ciento cincuenta (150) UIT.
- c. Infracciones muy graves, con una multa de hasta cuatrocientos cincuenta (450) UIT.

muy graves e imponer sanciones que van desde una amonestación hasta una multa por un máximo de 450 Unidades Impositivas Tributarias, sin perjuicio de las medidas correctivas, reparadoras y complementarias, que puedan ordenarse de acuerdo a lo estipulado en los artículos 114°, 115° y 116° de la referida norma⁹.

(...).

9

Artículo 114.- Medidas correctivas

Sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción al presente Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias.

Las medidas correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando sean expresamente informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la autoridad encargada del procedimiento.

Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse de oficio o a pedido de parte.

Artículo 115.- Medidas correctivas reparadoras

115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. En caso el órgano resolutorio dicte una o varias medidas correctivas, debe considerar lo acordado por las partes durante la relación de consumo. Las medidas correctivas reparadoras pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente:

- a. Reparar productos.
- b. Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la reparación no sea posible o no resulte razonable según las circunstancias.
- c. Entregar un producto de idénticas características o, cuando esto no resulte posible, de similares características, en los supuestos de pérdida o deterioro atribuible al proveedor y siempre que exista interés del consumidor.
- d. Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias.
- e. Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su cargo.
- f. Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales correspondientes, cuando la reparación, reposición, o cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible o no sea razonable según las circunstancias.
- g. En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos, más los intereses correspondientes.

Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa.

Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores.

115.2 Las medidas correctivas reparadoras no pueden ser solicitadas de manera acumulativa conjunta, pudiendo plantearse de manera alternativa o subsidiaria, con excepción de la medida correctiva señalada en el literal h) que puede solicitarse conjuntamente con otra medida correctiva. Cuando los órganos competentes del Indecopi se pronuncian respecto de una medida correctiva reparadora, aplican el principio de congruencia procesal.

115.3 Las medidas correctivas reparadoras pueden solicitarse en cualquier momento hasta antes de la notificación de cargo al proveedor, sin perjuicio de la facultad de secretaría técnica de la comisión de requerir al consumidor que precise la medida correctiva materia de solicitud. El consumidor puede variar su solicitud de medida correctiva hasta antes de la decisión de primera instancia, en cuyo caso se confiere traslado al proveedor para que formule su descargo.

115.4 Corresponde al consumidor que solicita el dictado de la medida correctiva reparadora probar las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas causadas por la comisión de la infracción administrativa.

115.5 Los bienes o montos objeto de medidas correctivas reparadoras son entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos bienes o montos materia de una medida correctiva reparadora, que por algún motivo se encuentran en posesión del Indecopi y deban ser entregados a los consumidores beneficiados, son puestos a disposición de estos.

115.6 El extremo de la resolución final que ordena el cumplimiento de una medida correctiva reparadora a favor del consumidor constituye título ejecutivo conforme con lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil, una vez que quedan consentidas o causan estado en la vía administrativa. La legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a los consumidores beneficiados con la medida correctiva reparadora.

115.7 Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante, se descuenta de la indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa.

Artículo 116.- Medidas correctivas complementarias

Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las siguientes:

- a. Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado.
- b. Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento.
- c. El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas.
- d. En caso de infracciones muy graves y de reincidencia o reiterancia:
 - (i) Solicitar a la autoridad correspondiente la clausura temporal del establecimiento industrial, comercial o de servicios por un plazo máximo de seis (6) meses.
 - (ii) Solicitar a la autoridad competente la inhabilitación, temporal o permanente, del proveedor en función de los alcances de la infracción sancionada.

Asimismo, se consideran circunstancias atenuantes para la graduación de la sanción, el allanamiento de la denuncia o el reconocimiento de las pretensiones en ella contenidas, de acuerdo con el artículo 112° del Código¹⁰.

OCTAVO: informar a las partes que conforme a lo establecido en el artículo 39° de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo 807, los gastos por los peritajes realizados, actuación de pruebas, inspecciones y otros derivados de la tramitación del proceso serán de cargo de la parte que solicita la prueba, salvo pacto en contrario. En todos los casos, la resolución final determinará si los gastos deben ser asumidos por alguna de las partes, o reembolsados a la otra parte o al Indecopi, según sea el caso, de manera adicional a la sanción que haya podido imponerse.

NOVENO: comunicar a las partes que, de acuerdo a lo señalado por el artículo 29° del Decreto Legislativo N° 807¹¹, hasta antes de la emisión de la Resolución Final tienen la posibilidad de solicitar una audiencia de conciliación. En caso deleguen a favor de una tercera persona su actuación en la diligencia programada, ésta deberá presentar un poder especial con firma legalizada ante Notario Público, donde conste expresamente su facultad para asistir y conciliar en su representación. Elo bajo apercibimiento de no realizar la audiencia de conciliación y levantar el acta de inasistencia correspondiente.

DÉCIMO: poner en conocimiento de las partes que, antes de la emisión de la Resolución Final, tienen la posibilidad de formular su desistimiento o presentar el acuerdo arribado mediante la conciliación, mediación, transacción o cualquier otro que, de forma indubitable, deje constancia que se ha solucionado la controversia materia de denuncia.

DÉCIMO PRIMERO: requerir al señor José Wilfredo Santos Andrade y Rímac Seguros y Reaseguros S.A. para que, dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha en que reciban la notificación en sus bandejas de correo electrónico, efectúen la confirmación de recepción de la notificación remitida por este despacho a sus correos electrónicos, de conformidad con el segundo párrafo del numeral 4 del artículo

e. Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine el Indecopi, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción ha ocasionado.

f. Cualquier otra medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

El Indecopi está facultado para solicitar a la autoridad municipal y policial el apoyo respectivo para la ejecución de las medidas correctivas complementarias correspondientes.

¹⁰ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicado el 2 de setiembre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo N° 1308**

Artículo 112.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas

(...)

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes:

(...)

3. En los procedimientos de oficio promovidos por una denuncia de parte, cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada o reconoce las pretensiones en ella contenidas, se da por concluido el procedimiento liminarmente, pudiendo imponerse una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos; caso contrario la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.

¹¹ **DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI FACULTADES DE LAS COMISIONES Y OFICINAS DEL INDECOPI**

Artículo 29.- En cualquier estado del procedimiento, e incluso antes de admitirse a trámite la denuncia, el Secretario Técnico podrá citar a las partes a audiencia de conciliación. La audiencia se desarrollará ante el Secretario Técnico o ante la persona que éste designe. Si ambas partes arriban a un acuerdo respecto de la denuncia, se levantará un acta donde conste el acuerdo respectivo, el mismo que tendrá efectos de transacción extrajudicial. En cualquier caso, la Comisión podrá continuar de oficio el procedimiento, si del análisis de los hechos denunciados considera que podría estarse afectando intereses de terceros.

20° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo 006-2026-JUS, bajo apercibimiento de rehacer el acto de notificación y notificarle conforme al numeral 1 del artículo 20 del citado cuerpo normativo¹².

DÉCIMO SEGUNDO: requerir a Banco BBVA Perú S.A. para que efectúe el acuse de recibo mediante la confirmación de recepción de la notificación remitida por este despacho a su Casilla Electrónica, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles siguientes a la fecha en que recibe la notificación.

**Firmado digitalmente por
EVELING ROA QUISPE
Secretaria Técnica
Comisión de Protección al Consumidor N° 1**

RSV/DCQ

12

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado mediante DECRETO SUPREMO 006-2026-JUS y publicado el 30 de abril de 2026

Artículo 20.- Modalidades de notificación

20.4. El administrado interesado o afectado por el acto que hubiera consignado en su escrito alguna dirección electrónica que conste en el expediente puede ser notificado a través de ese medio siempre que haya dado su autorización expresa para ello. Para este caso no es de aplicación el orden de prelación dispuesto en el numeral 20.1.

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico señalada por el administrado se entiende válidamente efectuada cuando la entidad reciba la respuesta de recepción de la dirección electrónica señalada por el administrado o esta sea generada en forma automática por una plataforma tecnológica o sistema informático que garantice que la notificación ha sido efectuada. La notificación surte efectos el día que conste haber sido recibida, conforme lo previsto en el numeral 2 del artículo 25.

En caso de no recibirse respuesta automática de recepción en un plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde el día siguiente de efectuado el acto de notificación vía correo electrónico, se procede a notificar por cédula conforme al inciso 20.1.1, volviéndose a computar el plazo establecido en el numeral 24.1 del artículo 24.